

1500494-18.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... porque se alinha com o cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500494-18.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500494-18.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ANGELO PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRÍCIO JOSÉ PINTO DIAS

Vistos.

O Ministério Público acusa CLAUDINEI ANGELO PINTO, qualificado(a)(s) às fls. 52, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 107/109.

Defesa Prévia às fls. 139.

Recebimento da denúncia às fls. 144/146.

Audiência de Instrução às fls. 169/170.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da Defesa às fls. 173/183.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a CLAUDINEI ANGELO PINTO, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 19h, na Avenida Governador Abreu Sodré, nº 1921, Perequê-Açu, nesta cidade e Comarca, o réu tinha em depósito, para fornecimento e consumo de terceiros, 41 porções de cocaína (com peso bruto de 0,40g); um pacote contendo cocaína (0,40g); 53 eppendorfs vazios, além de R\$ 144,85 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, "policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o averiguado. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou excessivo nervosismo e correu em direção a um terreno nas proximidades. Nesta oportunidade dispensou uma sacola plástica que trazia consigo. Ato contínuo, prosseguiu-se a abordagem. Com CLAUDINEI foi encontrada a quantia de R\$ 100,00 (cem reais). Dentro da sacola havia mais R\$ 144, 85 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 53 eppendorfs vazios, 41 pinos de cocaína e um pacote contendo uma porção maior do mesmo tóxico".

A materialidade delitiva encontra-se acostada à fl. 01 pelo Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 02/05 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 11 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 10 pelo Auto de Exibição e Apreensão e às fls. 166/168 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em juízo, a testemunha Felipe, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela avenida Abreu Sodré; o réu avistou a viatura e, nervoso, saiu correndo com uma sacola nas mãos; com o acusado foi localizado duas notas de cinquenta reais; na sacola foram encontrados emperdorfs e dinheiro; o réu teria dito que misturava a droga com maisena e giz para faturar um pouco mais na venda; declarou que viu claramente o réu jogar a sacola; afirmou que tinham outras pessoas do outro lado da rua e, por fim, que não se recorda se o réu mostrou uma cicatriz em sua perna.

Em juízo, a testemunha Guilherme, policial militar, disse que abordaram o acusado com uma sacola contendo entorpecentes; o réu teria dito que misturava as drogas. Afirmou que o réu entrou no terreno sozinho. Declarou que em consulta ao cadastro nacional foi constatado que o acusado tinha contra ele um mandado de prisão proveniente de Minas Gerais. O réu foi visto jogando a sacola ao chão; o local era próximo da praia e havia outras pessoas. Por fim, disse que não se recorda se o acusado tinha cicatriz na perna.

Em juízo, o(a) acusado(a) CLAUDINEI ANGELO PINTO, por sua vez, se declarou inocente; disse que estava comendo quando os policiais passaram por ele e lhe pediram documentos. Os policiais lhe disseram que contra ele tinha um mandado de prisão de Minas Gerais. Afirmou que tinha em seu poder R\$ 150,00 reais fruto do seu trabalho na Pousada Recanto dos Amigos. Afirmou, por fim, que não tinha condições de correr porque teria feito uma cirurgia na perna.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante.

Ademais, é pertinente ressaltar que o réu não externou eventual inimizade com os policiais que participaram da prisão, afastando qualquer possibilidade de interesse obscuro em sua condenação, anotando-se que os policiais foram taxativos ao afirmar que o réu era quem estava na posse da sacola com os entorpecentes dispensada.

Como se não bastasse, embora o réu tenha negado a prática do delito, a versão apresentada pelo acusado não deve prosperar, posto que, apesar da declaração informal de fls. 184/185, o fato do réu ter trabalhado como pintor eventual e ter feito cirurgia na perna não afastam a possibilidade do cometimento do delito que lhe foi imputado, anotando-se que os depoimentos prestados em sede policial (fls. 06/07), indicam que o réu "deu uma leve corrida" durante a abordagem, de acordo com a sua possibilidade de locomoção, ainda que reduzida, tendo em vista que o mesmo afirmou que prestava atividade laboral que exige mobilidade física (pintura).

Portanto, a negativa de autoria é incapaz de infirmar os depoimentos prestados em consonância com os demais instrumentos probatórios anexados aos autos, posto que os depoimentos policiais ganham força e credibilidade porque se alinha com o cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial

fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015) (grifo nosso).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de CLAUDINEI ANGELO PINTO é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, ainda que a quantidade de entorpecentes e as demais circunstâncias que envolvem o crime se revelam padrão ao tipo, verifica-se que o réu apresenta histórico criminal desfavorável (fls. 194/204), de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo do legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, não há agravante ou atenuante a ser considerada, observando-se que os documentos de fls. 199/204 revelam os maus antecedentes, mas não confirmam, de maneira incontestada, a reincidência.

Por fim, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, a pena torna-se definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, anotando-se que o réu estava sendo procurado por crime processado no estado de Minas Gerais (fls. 04).

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR CLAUDINEI ANGELO PINTO pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)s sentenciado(a)s, posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)s réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA